

Nr. 354 Vermerk über eine Unterredung zwischen Reichsjustizminister Gürtner und dem Preußischen Justizminister Kerrl am 31. Mai 1934¹⁾

R 43 II/1505, Bl. 113–114²⁾

[Reichsreform: Verreichlichung der Justizverwaltung]

Beginn:

Beginn:

Herr Minister Kerrl erklärt:

– 1.

Die Übertragung der Reichsjustizverwaltung im üblichen Sinne habe er nie begehrt.

– 2.

Er beanspruche, daß ihm die Verreichlichung der Justizverwaltung übertragen werde³⁾. Gleichzeitig damit müsse das Amt des Reichsjustizkommissars⁴⁾ aufgehoben werden.

– 3.

Den Dresdner Plan⁵⁾ lege er so aus, daß bei Einigkeit der drei Gruppenführer der Reichsjustizminister habe an deren gemeinschaftlichen Vorschlag gebunden sein sollen; eine solche Einigung sei durch das ständige Versagen des Bayerischen Justizministers Frank unmöglich geworden.

1) In der Überschrift der Vorlage ist noch angemerkt, daß die Unterredung „in Gegenwart der Staatssekretäre [d. h. wohl: Schlegelberger und Freisler] stattgefunden“ habe.

2) Der Vermerk ist undatiert und nicht unterzeichnet; er dürfte von Schlegelberger stammen, der ihn dem StSRkei am 1. 6. bei einer zur gleichen Frage geführten Unterhaltung überreichte (Vermerk Lammers' vom 1. 6. in R 43 II/1505, Bl. 112).

3) Steht offenbar im Zusammenhang mit der von Freisler aufgeworfenen Frage der Teilung des Reichsjustizressorts in ein Reichsministerium der Gesetzgebung und ein Reichsministerium der Justiz. Vgl. dazu Dok. Nr. 349.

4) Vgl. Dok. Nr. 103, P. 13.

5) Auf einer Dresdener Konferenz am 12. 2. 34 hatten die Justizminister der Länder einem von Gürtner vorgelegten Plan zur Durchführung der Vereinheitlichung der Reichsjustizverwaltung zugestimmt (Johe, Die gleichgeschaltete Justiz, S. 74 ff.). Der Plan war bei einer Besprechung im RJMin. am 2. 2. 34 (Teilnehmer: Gürtner, Kerrl, Schlegelberger, Freisler) eingehend vorberaten worden und hatte dort anscheinend schon endgültige Gestalt gewonnen. Über Verlauf und Ergebnis dieser Besprechung heißt es in einem wahrscheinlich von Schlegelberger am 5. 2. 34 gefertigten Vermerk u. a.: „Die preußischen Herren [d. h. Kerrl und Freisler] erhoben zunächst den Anspruch darauf, die Justizverwaltung in Nord- und Mitteldeutschland von sich aus zu vereinheitlichen mit dem Bemerken, daß der Anschluß des Südens der weiteren Entwicklung Vorbehalten bleiben könne. Auf Grund dieser mehr als dreistündigen Aussprache wurde sodann folgender Plan des Reichsministers der Justiz allgemein gebilligt: Zur Vorbereitung der Vereinheitlichung der Justizverwaltung werden drei Gebiete gebildet: 1. der Norden, 2. Mitteldeutschland (Sachsen und Thüringen), 3. der Süden. Der Preußische Justizminister soll ersucht werden, nach einem vom Reichsjustizminister mitzuteilenden Plan auf Grund der Zustände und Erfahrungen in Preußen und im übrigen Deutschland Vorschläge für eine Reichsjustiz auf den einzelnen Verwaltungsgebieten zu machen. Ein entsprechendes Ersuchen soll an den Sächsischen Justizminister und an den Bayerischen Justizminister für Süddeutschland gerichtet werden. Der Zweck dieses Plans ist, die zu den einzelnen Gebieten gehörenden Länder an Preußen, Sachsen und Bayern zu verweisen mit der Wirkung, daß demnächst über die Vorschläge, die auf dem gegenwärtigen oder befürworteten Landesjustizrecht beruhen, eine Aussprache des Reichs ausschließlich mit den Landesjustizministern von Preußen, Sachsen und Bayern stattzufinden hat. Auf Grund der Vorschläge, die diese drei Justizminister machen, wird nach weiteren Vorbereitungen im Reichsjustizministerium der Reichsminister der Justiz über das neue Reichsjustizrecht befinden. Der Entscheidung wird eine Beratung vorangehen, an der die drei genannten Minister sowie die Staatssekretäre des Reichs- und Preußischen Justizministeriums teilnehmen. Justizminister Kerrl stellte in Aussicht, diesen Plan, den er sehr begrüßte, auch dem Preußischen Ministerpräsidenten mitzuteilen. Er betonte, daß eine Zuständigkeit des Reichsjustizkommissars auf diesem Gebiet nicht bestehe.“ Zwei Tage nach dieser Besprechung, so der Vermerk abschließend, habe auch der Sächsische Justizminister Thierack seine Bereitwilligkeit, an dem Plan mitzuarbeiten, lebhaft betont und „eine alsbald vom Reichsminister der Justiz einzuberufende Ministerbesprechung für notwendig erklärt und gebeten, die Konferenz nach Dresden einzuberufen. Auch der Justizminister Kerrl halte diese sofortige Einberufung der Konferenz für dringend notwendig. Herr Minister Kerrl habe den Ministerpräsidenten Göring unterrichtet und dieser habe sich über den Plan ‚begeistert‘ ausgesprochen. Zweifelloso habe der Ministerpräsident in der alsbald folgenden Unterredung mit dem Führer auch diesen unterrichtet.“ (R 22/4723).

– 4.

Indessen mag die Auslegung des Dresdner Plans dahingestellt bleiben. Jedenfalls erkläre er, Minister Kerrl, daß er auf Grund dieses Planes nicht mehr mitarbeite („Ich will den Dresdner Plan nicht ausführen, ich sabotiere ihn“). Der Grund liege in dem Fortschreiten der Reichsreform (Innenministerium, Kultusministerium); er lehne es ab, Untergebener des Reichsjustizministers zu sein.

– 5.

Reichsminister ohne Geschäftsbereich zu werden⁶⁾), erstrebe er nicht, wenn nicht ihm gleichzeitig unter Wegfall des Reichsjustizkommissars die Verreichlichung übertragen werde.

– 6.

Sollte sein Anspruch abgelehnt werden, so werde er sein Amt als Preußischer Justizminister zur Verfügung stellen.

– 7.

Er mache darauf aufmerksam, daß sein Ausscheiden aus dem Amte Schwierigkeiten von Parteiseiten gegen den Reichsjustizminister zur Folge haben werde; man werde sich in der Partei daran erinnern, daß die Verreichlichung der Justiz ein nationalsozialistische Sache sei.

Herr Reichsminister Dr. Gürtner faßte die Erklärungen des Herrn Minister Kerrl zusammen und bat, heute von ihm eine Entscheidung nicht zu erwarten⁷⁾).

⁶⁾ Erwägung Hitlers, vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 349.

⁷⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 367, dort auch Anm. 4.

Zitierhinweis

Nr. 354 Vermerk über eine Unterredung zwischen Reichsjustizminister Gürtner und dem Preußischen Justizminister Kerrl am 31. Mai 1934) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d354>